



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL
GABINETE DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Processo: 0875144-52.2020.8.14.0301

Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)

AUTOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RÉU: REU: MULTITUDE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS e outros (8)

Vistos.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA ajuizou AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR em face de OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS, alegando que é legítima possuidora e proprietária do imóvel situado na Rua Rouxinol com a Rua Sol Nascente, área integrante do Parque Ambiental do Utinga, em Belém/PA, onde se encontra instalada uma estação elevatória de esgoto, integrante do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário da capital.

Aduz que, em 09/10/2020, foi surpreendida com a invasão de aproximadamente 20 pessoas ao local, que passaram a construir edificações precárias e despejar entulhos, comprometendo a segurança sanitária e ambiental da região. Sustenta que a ocupação representa esbulho possessório, tendo juntado certidão de matrícula do imóvel, boletim de ocorrência, fotografias e plantas da área.

Pleiteia, em sede liminar e ao final, a reintegração na posse, cumulação com obrigação de não fazer, declaração de perda das benfeitorias, bem como condenação dos réus a perdas e danos.

A liminar foi deferida. Posteriormente, ocupantes representados pela Defensoria Pública apresentaram pedido de suspensão da ordem de reintegração em razão da pandemia, sobreveio audiência, cuja ata consta nos autos, e manifestação do Ministério Público.

O Ministério Público, após análise do caso, manifestou-se favoravelmente à procedência da demanda, ponderando que, embora envolva o direito fundamental à moradia, trata-se de área ambientalmente protegida e destinada à prestação de serviço público essencial, de modo que a ocupação irregular compromete o interesse público e a segurança sanitária. Requereu, no entanto, a observância de políticas de realocação habitacional aos ocupantes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

A Autora comprova nos autos, por meio de certidão de matrícula de imóvel (matr. nº 336 – 2º CRI de Belém), que é proprietária do imóvel objeto da lide, onde funciona estação elevatória integrante do sistema público de esgoto e abastecimento hídrico da capital. A posse é legítima e contínua há mais de duas décadas, sendo exercida em razão da afetação do bem a serviço público essencial.

Restou também comprovado o esbulho possessório, consistente na invasão da área por terceiros não identificados, os quais iniciaram construções precárias e despejo de entulhos, conforme fotografias e boletim de ocorrência juntados aos autos.

De acordo com o art. 561 do CPC, para o deferimento do pedido possessório, incumbia à autora demonstrar: (i) a posse do bem; (ii) a ocorrência de esbulho; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse. Todos os requisitos encontram-se preenchidos.

Embora se trate de ocupação relacionada ao direito à moradia, como bem ressaltado pelo Ministério Público, esse direito não é absoluto e deve ser harmonizado com outros bens jurídicos igualmente relevantes. No caso concreto, a área ocupada se insere dentro do Parque Ambiental do Utinga, região de proteção especial e fundamental para o abastecimento de água da cidade de Belém.

Permitir ocupação irregular nesse contexto viola diretamente o interesse público primário, afetando a integridade dos mananciais do Lago Bolonha e Água Preta e o próprio sistema sanitário urbano, além de inviabilizar o controle ambiental e urbano da região.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, não se aplica ao Direito Ambiental a teoria do fato consumado. A jurisprudência do STJ, inclusive consubstanciada na Súmula 613, veda a consolidação de situações jurídicas fundadas em ocupações ilegais de áreas de proteção ambiental. O tempo não convalida o ilícito.

Assim, ainda que se reconheça a vulnerabilidade social dos ocupantes, tal condição não

autoriza a permanência em área pública de proteção, de relevante valor ecológico e sanitário. Contudo, como também ponderou o Parquet, é imperioso que a execução da medida judicial observe a política habitacional adequada, com cadastramento dos ocupantes para realocação em programas de habitação social ou auxílio-moradia, como forma de conciliar os princípios da dignidade humana e da proteção ambiental.

Por fim, a ocupação de bem público, ainda que com edificação, configura mera detenção e não gera direito à indenização por benfeitorias, conforme Súmula 619 do STJ.

Importante também tecer alguns comentários sobre o parecer do Ministério Público, favorável ao autor. O *Parquet* reconhece a relevância do direito à moradia, mas pondera que tal direito não pode prevalecer sobre a proteção ambiental e a regular prestação de serviço público essencial, sobretudo diante da ocupação desordenada em área de mananciais, o que representa risco à saúde pública e ao meio ambiente.

Assim, manifesta-se pela procedência do pedido de reintegração, desde que assegurado o cadastramento prévio dos ocupantes em programas sociais de habitação ou, alternativamente, em benefícios assistenciais como o auxílio-moradia, a fim de preservar a dignidade dos afetados, sem, contudo, afastar a necessidade da desocupação integral da área invadida. Ainda, destaca que o tempo não convalida o ilícito ambiental, sendo inaplicável, na espécie, a teoria do fato consumado, conforme jurisprudência consolidada no STJ e TRFs.

Da análise dos documentos que instruem a inicial, verifica-se que a parte autora, Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, detém, há mais de duas décadas, a posse legítima do imóvel localizado no Parque Ambiental do Utinga, área de sua propriedade, conforme certidão do Segundo Ofício de Registro de Imóveis de Belém. No referido local, encontra-se instalada uma estação elevatória de esgoto, elemento essencial da infraestrutura de saneamento da capital paraense.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é possuidor aquele que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade. A autora, por sua vez, além de exercer a posse sobre o bem, ostenta o domínio do imóvel, conforme se comprova pelo registro imobiliário. Assim, é inequívoca sua legitimidade para buscar proteção possessória. O art. 1.228 do mesmo diploma prevê que o proprietário tem direito de reaver a coisa de quem injustamente a detenha, enquanto o art. 560 do Código de Processo Civil assegura ao possuidor o direito à reintegração em caso de esbulho.

No caso concreto, restou caracterizado o esbulho possessório em virtude da ocupação indevida por grupo de pessoas não identificadas, as quais, segundo consta, iniciaram construções precárias, loteamento irregular e despejo de entulho no local, configurando clara violação à posse da autora. Ressalte-se que o imóvel em questão não é passível de usucapião, por tratar-se de bem público vinculado à prestação de serviço essencial, nos termos do §3º do art. 183 da Constituição Federal e da Súmula 619 do STJ, segundo a qual a ocupação irregular de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou indenização por

benfeitorias.

Importante salientar que a ação proposta visa à tutela da posse, e não à discussão sobre domínio. Ainda que, por hipótese, se entendesse cabível outro tipo de tutela possessória, a fungibilidade entre as espécies de ações possessórias (art. 554, CPC) autoriza a concessão da medida liminar, desde que presentes os requisitos legais. Neste sentido, a petição inicial foi instruída com elementos suficientes a demonstrar: (i) a posse exercida pela autora; (ii) o esbulho praticado; (iii) a data de sua ocorrência (09/10/2020); e (iv) a perda da posse, ainda que parcial, tudo conforme dispõe o art. 561 do CPC.

Ademais, sendo proposta a ação dentro do prazo de ano e dia da turbacção, é aplicável o rito especial previsto nos arts. 558 e seguintes do Código de Processo Civil. A presença do *fumus boni iuris* decorre da comprovação da posse e do esbulho, e o *periculum in mora* evidencia-se pelo risco de interrupção ou comprometimento dos serviços públicos de esgoto e abastecimento de água prestados no local, o que pode afetar diretamente a saúde pública.

De tudo o que se expôs até aqui, não há outra orientação deste magistrado a seguir que não seja a procedência da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA para:

Determinar a REINTEGRAÇÃO da Autora na posse do imóvel situado à Rua Rouxinol com a Rua Sol Nascente, Bairro Castanheira, área integrante do Parque Ambiental do Utinga, devendo ser retirada integralmente a ocupação irregular;

Determinar que os ocupantes, identificados ou não, se abstenham de promover nova ocupação ou qualquer ato de turbacção ou esbulho.

Declarar a perda das construções e benfeitorias erigidas pelos ocupantes no imóvel, sem direito a qualquer indenização;

Condenar os ocupantes ao pagamento das despesas que a Autora tiver com a reintegração de posse e eventual dano causado ao imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença;

Determinar que, antes da execução da ordem de desocupação, os ocupantes sejam cadastrados em programas sociais de habitação ou auxílio-moradia, em articulação com os órgãos públicos competentes, de modo a assegurar proteção à dignidade da pessoa humana;

Condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a natureza fiscal da quantia atribuída.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 17 de julho de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Praça Felipe Patroni, S/N, FÓRUM CÍVEL - 2º ANDAR, Cidade Velha, BELÉM - PA - CEP: 66015-260